

1500204-81.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... "b", e 3º do CP.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500204-81.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500204-81.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2061211/2022 - DEL.POL.LORENA, 23393352 - DEL.POL.LORENA, 264/22/204 - DEL.POL.LORENA, 2061211 - DEL.POL.LORENA, 2061211 - 01º D.P. LORENA, 264/22/204 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS BELCHIOR DOMICIANO FERRAZ

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARCOS BELCHIOR DOMICIANO FERRAZ, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (fls. 95/96).

Oferecida a denúncia, o réu apresentou defesa prévia (fls. 104/105). A denúncia foi recebida em 08/07/2022 (fls. 124/125).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas e um informante judicial. Após, o réu foi interrogado. Na sequência, foi realizado os debates pelas partes em

audiência (mídia - fls. 162).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Já defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a pena-base no mínimo legal, com a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade narcotraficante encontra-se comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), fotografias (fls. 24 e 28), laudo de constatação provisória (fls. 43/45) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 159/161), ambos com resultado positivo para "cocaina", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório.

A prova de autoria também é indubitosa. Senão vejamos.

O policial militar Tiago Soares de Freitas contou que estava em patrulhamento de rotina quando deparou-se com dois indivíduos, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, uma entregando uma sacola a outra, sendo que ambas empreenderam fuga ao perceberem a aproximação da viatura. De acordo com o depoente, apenas foi possível deter uma das pessoas, no caso, o réu, juntamente com sacola contendo drogas, por ele dispensada durante a tentativa frustrada de fuga. Indagado, disse que já conhecia o acusado de outras abordagens, afirmando que Marcos seria "disciplina" de uma conhecida facção criminosa, sob a alcunha de "irmão cói". Ao final, disse que o réu encontrava-se sóbrio no momento da abordagem.

Seu companheira de farda, Zaqueu Siqueira Azarias fez coro às suas palavras.

Já Anderson Lino de Oliveira Santos, ouvido na condição de informante, por se declarar amigo próximo do acusado, relatou que estava com em sua companhia no momento da abordagem policial, fumando um "baseado". Disse que os dois correram na ocasião, mas os agentes da lei apenas quiseram prender o acusado, negando que ambos possuíssem outros entorpecentes.

O réu, ao seu turno, negou o delito em sua autodefesa. Afirmando que Zaqueu o persegue, em razão de seu passado criminal. Negou ser faccionado. Insistiu que os policiais militares o "forjaram" com os entorpecentes, pois apenas possuía um cigarro de "maconha" que consumia com seu amigo (vulgo "Brade", ora informante Anderson), e que tal razão, tentou fugir, para evitar que sua liberdade condicional fosse revogada.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a negativa isolada do acusado não é suficiente para impedir sua condenação.

Inicialmente, insta registrar a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, como neste caso, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se

tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decísium o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Fixada tal diretriz, verifica-se que o caso dos autos é mais um daqueles em que o réu tenta, em vão, desacreditar a fala das testemunhas policiais, sem ao menos produzir um início de prova do que alega.

Na verdade, o único elemento produzido pela defesa é o depoimento de Anderson, cujas palavras devem ser recebidas com extrema cautela, vez que, além de se declarar amigo íntimo de Marcos, estava não só em sua companhia no momento dos fatos, mas com ele agindo em comparsaria, em tese, conforme se depreende do depoimento dos policiais militares.

Ademais, nota-se que o suposto "baseado" que os dois consumiam sequer foi apreendido nos autos.

Esclareço, por fim, que apenas a prática de uma das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos é suficiente para configurar tal delito, mostrando-se desnecessário que o agente seja flagrado em atos de efetiva mercancia, esclarecendo que a finalidade mercantil é demonstrada pelas circunstâncias do caso concreto, como na hipótese dos autos, à luz da quantidade, diversidade, e forma de acondicionamento das drogas, sem contar as informações, ainda que precárias, trazidas pela testemunha policial sobre o envolvimento do réu com facção criminosa atuante no vil comércio.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Portanto, de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

O acusado não ostenta maus antecedentes, já que a sua única condenação configura a reincidência, a ser considerada na eta subsequente.

Ldo outro, tenho que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos revelam maior reprovabilidade da conduta censurada. Afinal, não valorar negativamente quem traz consigo 28,38 gramas de "cocaína", distribuídas em 44 pinos plásticos, e 0,27 gramas, de "crack", fracionadas em 03 "pedras, significa negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta à outras envolvendo menor quantidade, ou mesma uma só espécie de droga, notadamente diversa do "crack", de enorme capacidade de viciar, como é alardeado por toda mídia, podendo viciar no primeiro uso.

No mesmo sentido:

"Tráfico de drogas - (...) - Aumento da pena-base justificado - Maior nocividade do crack em relação a outras substâncias, bem como aos efeitos deletérios causados à saúde de seus usuários, (...). Recursos Improvidos". (TJSP; Apelação Criminal 1500458-55.2020.8.26.0417; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022); e

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e guardando duas porções de cocaína (3,06g) e oito porções de crack (30,44g), uma balança de precisão, embalagens, uma faca e uma lâmina, além de R\$ 574,00. (...) PENAS. Base corretamente fixada em 1/6 acima do piso, tendo em vista a natureza especialmente deletéria das substâncias, notadamente o crack (art. 42 da Lei nº 11.343/06). (...). Recurso defensivo desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500225-67.2020.8.26.0608; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021) (Sublinhados meus).

Portanto, à luz de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, como tangenciado acima, o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 148/151 (autos 0000063-83.2015.8.26.0621, trânsito em julgado em 28/02/2019). Logo, agravo a sanção em 1/5 (um quinto) para 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, em definitivo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

A maior fração no agravo é justificada por se tratar de reincidência específica.

A propósito:

"Apelação da Defesa - (...) Reincidência específica do acusado a demonstrar a maior gravidade da conduta - Necessário maior rigor no momento da fixação da pena - Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade - (...) Recurso de apelação desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0001575-22.2016.8.26.0539; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (Sublinhado na reprodução).

Registre-se que o réu não faz jus a benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei de drogas, vez que ausentes os requisitos autorizadores, em razão do passado criminal desabonador.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

“Apelação – (...) Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase na reprodução).

O regime de cumprimento de pena será o fechado, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima declinadas, e da reincidência específica, o que faço na forma do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”, e 3º do CP.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Tais motivos inviabilizam da mesma maneira, a aplicação de medidas despenalizadoras, aqui já afastadas pelo montante de pena aplicado.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS BELCHIOR DOMICIANO FERRAZ, qualificado nos autos, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do acusado transformaram-se em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, em especial, de acusado que estava em liberdade condicional quando praticou o delito em questão.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos

do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida”. (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA